

0021418-55.2005.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... e oito dias-multa para o crime de tráfico de drogas, em 3 anos, 6 meses e 58 dias-multa para o crime de associação para o tráfico e 1 ano e 2 meses de detenção e pagamento de 11 dias-multa para em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo (fls. 1133/1148).

A defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido (fls. 1314/1316).

Por v. acórdão proferido às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

1ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, ., Vila Santana - CEP 13170-901, Fone: (19) 3873-2999, Sumare-SP - E-mail: sumare1cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Número:

0021418-55.2005.8.26.0604 Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vanderlei Flores e outro

Vistos.

1. EDSON ROSA DA SILVA foi denunciado como incurso nos termos do artigo 14 da Lei 10.826/03 e 12 e 14 da Lei 6.368/76 em razão de fatos ocorridos em 6 de dezembro 2005.

Extrai-se dos autos que a denuncia foi recebida em 13 de maio de 2005 (fls. 82).

Por sentença proferida em 11 de março de 2011, o réu foi condenado à pena corporal de 16 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e 2 anos e oito meses em regime inicialmente semi-aberto, por infração ao art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03 (fls. 1008/1017).

A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 19 de abril de 2011 (fls. 1039).

Por v. acórdão proferido 13 de setembro de 2012, as penas cominadas foram redimensionadas, restando fixadas em 3 anos, 6 meses e 58 cinquenta e oito dias-multa para o crime de tráfico de drogas, em 3 anos, 6 meses e 58 dias-multa para o crime de associação para o tráfico e 1 ano e 2 meses de detenção e pagamento de 11 dias-multa para em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo (fls. 1133/1148).

A defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido (fls. 1314/1316).

Por v. acórdão proferido às fls. 1437/1442 foi negado provimento em relação ao agravo regimental interposto pela defesa.

A defesa interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado (fls. 1572/1578).

O trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 10 de novembro de 2017 (fls. 1636).

Houve a expedição de mandado de prisão em desfavor do réu para o início do cumprimento da pena (fls. 1649).

Conforme disposto no artigo 110 do Código Penal, deve-se levar em conta para efeitos de prescrição o prazo da pena em concreto, de modo que o lapso prescricional a ser considerado no presente caso é aquele previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, qual seja, 8 (oito) anos.

Assim, levando-se em conta o lapso temporal decorrido desde o reinício da contagem da prescrição pela causa interruptiva ocasionada pela publicação do v. acórdão de fls. 1149, tem-se o lapso temporal superior ao de 8 (oito) anos, configurando-se assim a ocorrência da prescrição.

Dessa sorte, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDSON ROSA DA SILVA, nos termos do artigo 107, IV combinado com o artigo 109, VI, ambos do Código Penal, sendo este último conforme a redação que lhe era dada anteriormente ao advento da Lei 12.234/10.

Diante da existência de mandado de prisão expedido, ainda que com prazo de validade vencido, expeça-se o contramandado de prisão em relação a Edson Rosa da Silva, providenciando-se, ainda, anotações e comunicações de praxe, inclusive ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

2. Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação sobre a arma, celular e entorpecente apreendidos (fls. 19/20). Após, conclusos.

P.R.I.C.

Sumare, 06 de dezembro de 2021.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA